

1517034-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... de concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores." (STJ - HC: 144181 DF 2009/0152925-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --&> DJe 30/11/2009.

"TJSP - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PERPETRADO POR TRÊS COMPARSAS E TRÊS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1517034-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517034-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190429/2021 - 73º D.P. JACANA, 19043383 - 73º D.P. JACANA, 3695/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2190429 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR LOPES NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

VITOR LOPES NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, c.c artigo 61, inciso II, "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 11h45min, durante estado de calamidade pública, na Rua Soldado Sebastião Garcia, n.º 81, Vila Maria, nesta cidade e

Comarca, agindo em concurso e unidade de propósitos com o adolescente Henrique Beserra de Lira, subtraíram, para proveito comum, mediante violência contra Gabriel Nauan Oliveira Leite, um purificador de água, avaliado em R\$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), pertencente à empresa vítima Belrado Comércio Eletrônico Ltda EPP.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, VITOR LOPES NASCIMENTO facilitou a corrupção do adolescente Henrique Beserra de Lira, praticando com ele os delitos acima descritos.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; termo de depoimento às fls. 06/07; termo de declarações às fls. 08/09; termo de interrogatório à fl. 10; boletim de ocorrência às fls. 13/16; auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 18/19; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 17.

Recebida a denúncia no dia 26 de julho de 2021 (fl. 68), o réu foi regularmente citado (fl. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/95).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação, duas pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a condenação do réu, pois entendeu provados todos os elementos típicos descritos na denúncia, em especial a materialidade e autoria do delito, bem como o tipo subjetivo próprio da espécie.

Já a defesa pleiteou em favor da absolvição do acusado, ante a fragilidade do conjunto probatório, com fulcro no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal; fixação de regime aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão. A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Na data e local dos fatos, os policiais militares Diego e Julio encontravam-se em serviço quando a vítima Gabriel Nauan Oliveira Leite compareceu à base comunitária do Pq. Novo Mundo, narrando ter sido roubada por dois indivíduos quando realizava a entrega de uma mercadoria. A vítima esclareceu que um dos autores lhe deu uma "gravata", enquanto o outro indivíduo subtraiu uma mercadoria. Forneceu as características físicas e vestes destes indivíduos, assim como o rumo tomado, e os policiais imediatamente iniciaram o patrulhamento. Logo em seguida avistaram o réu, que apressou o passo ao visualizar a aproximação da equipe policial.

Questionado, ele admitiu que participou do roubo juntamente com um menor de idade chamado Henrique, e que o objeto roubado estaria na casa do menor.

Deslocaram-se para a residência indicada pelo acusado, onde foram atendidos pelo irmão do menor, Robson Beserra de Lira. Henrique foi encontrado e admitiu o roubo do purificador de água, afirmando que tal objeto se encontrava em seu quarto. Os policiais localizaram o objeto roubado e em seguida todos foram conduzidos à distrital.

A vítima reconheceu o réu tanto na delegacia como em juízo, esclareceu que saiu para fazer entrega do produto num prédio, quando o réu o segurou por trás e seu comparsa pegou o objeto e se evadiram. Conseguiu visualizar os rostos dos criminosos no momento em que fugiam, já que ambos olharam para trás na fuga. Confirmou que o réu usava blusa vermelha com preta e estava de boné.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Em seu interrogatório judicial, VÍTOR negou a imputação, aduzindo que fora confundido pelo ofendido. Disse que voltava do trabalho e caminhava quando um rapaz passou correndo na sua frente, momento em que acha que a vítima pode ter se equivocado, pensando que ele participara da ação.

Sua negativa foi rechaçada, tanto pela apreensão do objeto subtraído em poder de seu comparsa - o que faz presumir a responsabilidade criminosa - quanto pelo relato convincente e detalhado da vítima que o reconheceu indubitavelmente todas as oportunidades em que foi ouvida.

Além disso, o próprio réu confirmou, em juízo, que foi ele quem indicou aos policiais onde Henrique residia, local onde o objeto roubado foi encontrado. Não justificou como sabia da participação do menor, nem o porquê teria indicado o local, já que desconhecia quem fora autor do roubo.

Segura, assim, a prova acusatória.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa nada esclareceram sobre o evento. André não presenciou o roubo, não estava trabalhando no dia e não visualizou as imagens captadas pela câmera do prédio. Da mesma forma, Jeferson afirmou que não conhecia o réu, que foi informado dos fatos pelo advogado, não presenciou o roubo, nem soube do fato posteriormente.

Desse modo, dúvida alguma persiste no tocante à autoria do roubo.

Presente, igualmente, a majorante do concurso de pessoas, já que o delito foi cometido pelo réu e pelo adolescente Henrique, unindo forças para consecução do delito, pois enquanto lhe desferiu um golpe físico, o outro subtraiu o objeto. Ainda, caracterizada a corrupção de menor tendo em vista que o réu cometeu crime juntamente com o adolescente Henrique Beserra de Lira.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo as penas nos mínimos legais, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, nada a acrescentar. Afasto a agravante da calamidade pública porque não vinculada à conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, na pena do roubo incidirá a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3.

Os crimes de roubo e corrupção de menor foram praticados em concurso formal de crimes, pois cometidos num mesmo contexto fático, embora com desígnios autônomos.

Neste sentido:

"STJ - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 2o., I E II DO CPB E ART. 1o. DA LEI 2.252/54). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM, PORÉM, PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. O crime tipificado no art. 1o. da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior

corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de corrupção de menores, ainda que o menor possua antecedentes infracionais, tendo em vista que a norma do art. 10. da Lei 2.252/54 visa também impedir a permanência do menor no mundo do crime. 3. Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Precedentes. 4. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores." (STJ - HC: 144181 DF 2009/0152925-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --&> DJe 30/11/2009.

"TJSP - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PERPETRADO POR TRÊS COMPARSAS E TRÊS ADOLESCENTES INFRATORES (CORRUPÇÃO DE MENORES) e QUADRILHA - Condenação - Autoria e materialidade comprovadas - Confissão dos réus (ainda que parcial) - Pretensão absolutória voltada para a expedição de um desate absolutório por insuficiência probatória de todos os delitos - Desclassificação do latrocínio para roubo - Participação de menor importância - Redução de penas (circunstâncias atenuantes) - Reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores - Abrandamento da regência carcerária - Apelos a que se dá provimento para absolver do delito de quadrilha, porquanto não provado o vínculo associativo e permanente e para reduzir as penas do roubo na terceira fase da dosimetria penal, como também aplicar o concurso formal perfeito entre a corrupção de menores e o roubo, nos termos propostos pelo voto." (TJ-SP - APL: 00662622520138260050 SP 0066262-25.2013.8.26.0050, Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2015).

Neste passo, aplico o aumento de 1/6 sobre a pena do roubo, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o semiaberto para o réu, em atenção à primariedade do agente, ao quantum da pena aplicada e ao fato de não ter sido empregada grave violência física, nem arma de qualquer natureza.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VITOR LOPES NASCIMENTO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no patamar mínimo.

Concedo ao réu o direito de aguardar em liberdade eventual recurso interposto.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro 2003.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA